PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 7

HUMANIZAÇÃO, DIRETRIZES DO CNJ, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES NORMATIVAS

Humanização, CNJ, Tecnologia e Inovações

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas sabatinas de prova oral para a Magistratura Estadual, as bancas examinam rigorosamente a **maturidade institucional e ética do candidato**, aferindo a sua capacidade de aplicar as resoluções vinculantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os direitos humanos e a tecnologia com foco na **humanização do processo** e no acesso à justiça.

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pelas bancas compreendem:

1. **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023)**: Obrigatoriedade da aplicação do protocolo por todos os ramos e instâncias do Judiciário; neutralidade aparente vs. igualdade substancial; desconstrução de estereótipos de gênero na valoração probatória; e a integração com a Lei Mariana Ferrer (art. 400-A do CPP).
2. **Uso Ético de Inteligência Artificial no Judiciário (Resolução CNJ nº 615/2025)**: Governança de sistemas de IA e modelos de linguagem (LLMs) nos tribunais; indelegabilidade do ato decisório humano; proibição do uso de IA para traçar perfis criminais ou preditivos de réus (*criminal profiling*); e o dever de transparência e auditoria nos algoritmos judiciais.
3. **Pacto Nacional pela Linguagem Simples e Acessibilidade**: Diretrizes do CNJ para a eliminação do "juridiquês" excessivo; clareza na redação de decisões, sentenças e mandados; linguagem acessível a pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade; e o uso de técnicas de *Visual Law* e *Design Jurídico* sem prejuízo do rigor técnico.
4. **Agenda 2030 da ONU e Eficiência da Gestão Judiciária**: Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS da ONU) à prestação jurisdicional (ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes); gestão por evidências; e a aplicação do Princípio da Eficiência (art. 37, caput, CF) na administração processual das varas estaduais.
5. **Deveres Éticos, Redes Sociais e a LOMAN (Resolução CNJ nº 305/2019 e LOMAN)**: Limites éticos da manifestação de magistrados em redes sociais; vedação à manifestação de opinião sobre processos pendentes de julgamento, juízo de valor sobre políticas públicas e conduta político-partidária; preservação da independência, imparcialidade e decoro do cargo.

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Perspectiva de Gênero e Humanização do Processo

- **Obrigatoriedade do Protocolo do CNJ**: *"Candidato, a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492/2023) é facultativa ou obrigatória para o magistrado no 1º Grau? Trata-se de favorecimento a uma das partes ou de garantia de igualdade substancial?"*.
- **Lei Mariana Ferrer e Dignidade da Vítima (Art. 400-A do CPP)**: *"Qual a conduta que o magistrado deve adotar na audiência de instrução e julgamento perante perguntas da defesa sobre a vida sexual pregressa ou conduta moral da vítima em crimes contra a dignidade sexual?"*.

Eixo B: Tecnologia e Inteligência Artificial no Judiciário

- **Limites da IA no Ato Decisório (Resolução CNJ 615/2025)**: *"Excelência, é permitido ao magistrado utilizar ferramentas de Inteligência Artificial gerativa para a elaboração automatizada de minutas de sentenças sem revisão humana? Qual a responsabilidade do juiz sobre o conteúdo gerado?"*.
- **Vedação ao Perfil Criminal Preditivo**: *"Ferramentas algoritmicamente programadas podem ser utilizadas pelo Judiciário para mensurar o risco de reincidência de um investigado ou embasar a decretação de uma prisão preventiva?"*.

Eixo C: Linguagem Simples, Comunicação e Acessibilidade

- **Pacto pela Linguagem Simples no Judiciário**: *"Doutor, em que consiste o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples instituído pelo CNJ? Como conciliar o rigor técnico exigido pelas normas jurídicas com a clareza exigida pela cidadania?"*.
- **Uso de Visual Law nas Sentenças Judiciais**: *"O magistrado pode utilizar elementos visuais (tabelas, gráficos, fluxogramas, QR Codes) em suas sentenças e decisões? Há violação à forma dos atos processuais?"*.

Eixo D: Ética da Magistratura e Redes Sociais

- **Manifestação de Magistrados em Redes Sociais (Resolução CNJ 305/2019)**: *"Candidato, o juiz de direito pode manter perfil público em rede social para emitir comentários críticos sobre decisões de outros tribunais ou opinar sobre projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional?"*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Protocolo de Gênero como Quebra de Imparcialidade**:
   - *A Pegadinha*: O examinador questiona se julgar com perspectiva de gênero fere a imparcialidade do juiz por criar uma presunção automática de veracidade em favor da mulher.
   - *A Solução*: **Falsa premissa**. Julgar com perspectiva de gênero não significa favorecimento indevido nem inversão presuntiva do ônus da prova em prejuízo do réu. Significa aplicar a **igualdade substancial**, identificando e neutralizando assimetrias de poder, estereótipos discriminatórios e preconceitos estruturais que historicamente invisibilizam a violência contra a mulher.
2. **Substituição da Decisão Humana por IA**:
   - *A Pegadinha*: A banca sugere que, diante da alta demanda de processos repetitivos, o juiz pode delegar a confecção e assinatura de decisões a sistemas de Inteligência Artificial sem necessidade de conferência individual.
   - *A Solução*: **Vedações expressas**. A **Resolução CNJ nº 615/2025** e o artigo 93, IX, da Constituição Federal vedam peremptoriamente a delegação do ato decisório a algoritmos. A IA atua exclusivamente como ferramenta auxiliar e instrumental. A responsabilidade jurídica e ética pelo teor da decisão é **pessoal e indelegável do magistrado**.
3. **Revitimização da Vítima em Audiência**:
   - *A Pegadinha*: O examinador indaga se o direito de ampla defesa do réu autoriza o advogado a questionar a vítima sobre seu histórico de relacionamentos ou roupas utilizadas no dia do crime.

- *A Solução*: **Prática proibida e nula**. O **artigo 400-A do CPP (Lei Mariana Ferrer)** obriga o magistrado a zelar pela dignidade da vítima, indeferindo sumariamente perguntas e manifestações relativas à sua vida sexual pregressa ou conduta moral que não guardem relação direta com o fato imputado, sob pena de responsabilidade disciplinar do juiz e nulidade do ato.

4. **Liberdade de Expressão Irrestrita do Magistrado**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a liberdade de expressão constitucional (art. 5º, IX, CF) garante ao magistrado o direito de criticar abertamente processos em andamento ou emitir opiniões político-partidárias em suas redes sociais.
   - *A Solução*: O exercício da magistratura impõe limitações éticas específicas positivadas na **LOMAN (art. 36)** e na **Resolução CNJ nº 305/2019**. O magistrado é vedado de emitir juízo de valor sobre processos pendentes de julgamento, de manifestar posicionamento político-partidário ou de expor condutas que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Humanização e Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492/2023)

> **Pergunta da Banca**: *Excelência, qual o alcance e a força normativa do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023)? Como o magistrado deve aplicá-lo na valoração da prova em um caso de violência doméstica ou assédio?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero** tornou-se de **aplicação obrigatória** em todo o Poder Judiciário por força da Resolução CNJ nº 492/2023, constituindo um guia metodológico para assegurar a igualdade substancial e desconstruir vieses e estereótipos discriminatórios no julgamento de causas cíveis, trabalhistas e criminais."
2. **Fundamentação Legal e Internacional**: "O protocolo fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (artigos 1º, III, e 5º, caput, da CF), bem como em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, tais como a **Convenção de Belém do Pará** e a **CEDAW** (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher)."
3. **Aplicação Prática e Valoração Probatória**: "Na valoração da prova em crimes praticados no âmbito doméstico ou contra a dignidade sexual (onde frequentemente não há testemunhas presenciais), o protocolo orienta que a **palavra da vítima possui especial relevância probatória**, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. O magistrado deve afastar julgamentos embasados em 'mitos do estupro', em preconceitos sobre o comportamento da vítima ou em exigências de resistência física desproporcional, velando pelo estrito cumprimento do artigo 400-A do CPP."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, na condução do processo, o magistrado garantirá um ambiente livre de revitimização, proferindo decisões fundamentadas que promovam a equidade de gênero e a efetiva tutelar dos direitos humanos."

Modelo B — Tecnologia e Ética (Uso de IA no Judiciário - Resolução CNJ 615/2025)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, quais os balizamentos éticos e regulatórios fixados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução CNJ nº 615/2025 para o uso de Inteligência Artificial pelos magistrados?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a **Resolução CNJ nº 615/2025** estabelece o marco regulatório para a governança e o uso ético da Inteligência Artificial no Poder Judiciário, fundamentando-se nos princípios da **supervisão humana central, da transparência, da não discriminação e da indelegabilidade da função jurisdicional**."
2. **Fundamentação Regulatória e Garantias**: "A normativa prevê que a Inteligência Artificial deve atuar exclusivamente como ferramenta de apoio operacional e técnico ao trabalho do magistrado. É expressamente vedada a submissão de dados sensíveis não protegidos por sigilo adequado, bem como o uso de algoritmos para a tomada automatizada de decisões judiciais sem a direta, efetiva e crítica revisão pelo juiz natural."
3. **Proibições Específicas e Mitigação de Vieses**: "A Resolução proíbe categoricamente o emprego de sistemas de IA para avaliação preditiva de risco criminal individual (*profiling*), para a substituição de juízos de valor humanos ou para a dosimetria automatizada de penas. Exige-se a contínua auditoria dos sistemas para identificar e mitigar **vieses algorítmicos** decorrentes de amostragem discriminatória."
4. **Fechamento Institucional**: "Desta forma, ao utilizar ferramentas tecnológicas em sua unidade jurisdicional, o magistrado exercerá severo controle de qualidade sobre as minutas preparadas com auxílio de IA, garantindo a fundamentação autêntica (art. 93, IX, CF) e a humanização da prestação jurisdicional."

Modelo C — Comunicação Institucional (Pacto pela Linguagem Simples)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, em que consiste o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples promovido pelo CNJ e qual o seu impacto na elaboração das sentenças judiciais?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples** é um compromisso institucional promovido pelo CNJ que visa transformar a comunicação judicial, garantindo que as decisões e atos do Poder Judiciário sejam proferidos em uma linguagem direta, clara e acessível a todo e qualquer cidadão."
2. **Fundamentação e Objetivos**: "O pacto desdobra o princípio constitucional do **amplo acesso à justiça** (artigo 5º, XXXV, da CF) e o dever de transparência da Administração Pública (artigo 37, caput). A verdadeira tutela jurisdicional exige não apenas a entrega do provimento, mas a efetiva compreensão da decisão pela parte sucumbente e beneficiária."
3. **Diretrizes Práticas de Redação**: "As diretrizes orientam a eliminação do uso excessivo de termos em latim e jargões técnicos desnecessários ('juridiquês'), a utilização da ordem direta na construção das frases, a síntese na fundamentação e a inclusão de resumos explicativos (ou sínteses operacionais) no início das sentenças de maior complexidade. Admite-se também a utilização complementar de *Visual Law* (recursos visuais) para facilitar a interpretação do dispositivo."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao proferir suas decisões, o magistrado aliará a técnica jurídica indispensável à clareza expressiva, assegurando que o destinatário da ordem judicial compreenda exatamente os seus direitos e deveres, fortalecendo a legitimidade democrática do Poder Judiciário."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais e Normativas do Bloco 7

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Julgamento de Gênero	Considerado aplicação opcional ou mera recomendação sem força vinculante.	**Resolução CNJ 492/2023**: Aplicação **obrigatoriamente vinculante** do Protocolo com Perspectiva de Gênero por todos os magistrados.
Perguntas sobre a Vítima no Júri/AIJ	Tolera-se a inquirição ampla sobre o histórico moral/sexual da vítima sob pretexto de ampla defesa.	**Art. 400-A do CPP (Lei Mariana Ferrer)**: **Vedada expressamente** qualquer alegação ou pergunta sobre a vida sexual pregressa da vítima.
Uso de IA Gerativa em Sentenças	Utilização informal sem parâmetros de governança ou proteção de dados.	**Resolução CNJ 615/2025**: Exige **supervisão humana integral e indelegável**, vedando decisões 100% automatizadas e *profiling* criminal.
Manifestação em Redes Sociais	Entendia-se como exercício amplo da liberdade de expressão privada do magistrado.	**Resolução CNJ 305/2019 e LOMAN**: **Restrições éticas expressas** quanto a opiniões político-partidárias e processos pendentes.
Linguagem dos Atos Processuais	Uso ostensivo de brocardos em latim e rebuscamento técnico como demonstração de saber.	**Pacto CNJ de Linguagem Simples**: Dever de redação **direta, concisa e acessível** para garantia do acesso à justiça ao cidadão.